

FEC



**Fédération des
Entreprises du Congo**

Le Secrétaire Général

N/REF. : DJSF/DJ/CKN/WMK/F.1412/2026

V/REF. :

Kinshasa, le 06 OCT 2026

A Madame le Directeur Général du
Fonds de Promotion Culturelle,
FPC

à KINSHASA/GOMBE

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE	
ETABLISSEMENT PUBLIC	
DIRECTION GENERALE	
Reçu le	06 OCT 2026
Enregistré N°	2340110
Réceptionné par	BOLANGA
Signature	

Concerne : Réaction à votre lettre n°679/FPC/DG/DCI/SEC-DG/GPN/2026 du 16 septembre 2026 du Directeur Général relative à l'invitation à la séance d'harmonisation des vues

Madame le Directeur Général,

Faisant suite à votre lettre d'invitation à la séance d'harmonisation des vues pour le 21 septembre 2026 à 11 heures précises, plus précisément à la Direction Générale, adressée à notre Affilié, Forever Living Product Congo -RDC SARL, dont copie nous réservée, ce dernier assisté de son Syndicat Patronal, la Fédération des Entreprises du Congo, y a répondu favorablement, en s'y présentant à l'heure susindiquée. L'occasion pour nous, de féliciter votre Autorité et Compétence, d'avoir non seulement privilégier le dialogue social mais également de l'avoir initié en vue de résoudre la divergence de vues sur la validité de l'avis de redressement n°029/FPC /DG /DC /08 /2026 du 31/08/2026 du FPC.

Au terme de cette première séance d'harmonisation des vues, ayant permis de passer en revue tout le contour de la problématique et d'échanger contradictoirement les vues du Fonds de Promotion Culturelle et de notre Affilié, il en ressort que Forever Living Product Congo -RDC SARL sollicite de votre Administration le strict respect du principe de légalité fiscale, en ce que la perception de la redevance ad valorem querellée lui réclamée ne repose sur aucun fondement légal.

Pour votre gouverne, nous nous permettons de vous exposer de manière détaillée, preuves à l'appui, l'argumentaire juridico fiscale factuel ci-dessous, qui fonde tout notre raisonnement, en ayant en mémoire qu'il s'agit de la matière fiscale dont le principe cardinal est l'interprétation stricte :

« Bâtir ensemble »

Kinshasa : 10, Avenue des Aviateurs - Commune de la Gombe / Kinshasa - République Démocratique du Congo
B.P. 7247 Kin 1 - Téléphone : (+243) 81 248 89 09 - E-mail : fec@fec-rdc.com - Site Web : www.fec-rdc.com
Lubumbashi - Kisangani - Bukavu - Mbandaka - Matadi - Kananga - Mbuji-Mayi - Kikwit - Goma - Kindu - Isiro - Ituri

IDENT.NAT. 01-S 9401-A16217 C

- i. Il est reproché à notre Affilié par le Fonds de Promotion Culturelle de n'avoir ni déclaré ni versé les 5% des recettes brutes de la **Maison de beauté « Forever Living Product Congo -RDC SARL »**, qualifiée comme telle par le Fonds de Promotion Culturelle, en violation de l'Arrêté Ministériel n°029/CAB /MIN /CA /2012 du 25 avril 2012.

- **Primo**, face à cette affirmation dénuée de tout fondement légal et factuel, nous soutenons à bon droit que notre Affilié n'est pas une **Maison de Beauté** et n'en possède pas non plus, celle-ci entendue comme salon ou clinique de beauté : pédicure, manucure, soins de visage, épilation, parfumerie et maison des produits cosmétiques, selon l'entendement du susdit Arrêté Ministériel, il est plutôt **« un établissement pharmaceutique »**. A cet effet, c'est l'Autorité Congolaise de Règlementation Pharmaceutique qui l'atteste et ce, en vertu de l'article 4 du Décret n°20/002 du 05 mars 2020 portant création, organisation et fonctionnement d'un Etablissement public dénommé ACOREP. Pour votre édification, veuillez trouver ci-joint ledit acte.

En outre, sur pied du point 21 de l'article 3 de l'Ordonnance -loi n°23/006 du 3 mars 2023 modifiant et complétant la Loi n°18/035 du 23 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la Santé Publique, il est énoncé la définition légale de l'établissement pharmaceutique comme suit : **« établissement public ou privé qui approvisionne les tiers en médicaments en détails ou en gros »**, tel est le cas de notre Affilié. C'est une évidence qui relève du fait et du droit et qui s'impose à tous, sans contestation possible. Ci-joint l'acte dont question.

- **Secundo**, eu égard à l'allégation faite par vos services que notre Affilié **approvisionne les tiers non en médicaments mais en produits cosmétiques**. A cela, nous opposons les observations suivantes, strictement fondées en droit: eu égard au point 9 de l'article 1^{er} de l'Arrêté Interministériel n°19/CAB/MIN/SPHPS/2025 et n°011/CAB/MIN/FINANCES/2025 du 26 mars 2025 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale, il est mentionné la définition de médicament : **« toute substance ou composition, d'origine végétale, animale, minérale, synthétique ou semi synthétique présentée comme possédant des propriétés préventives ou curatives à l'égard des maladies humaines, animales ou végétales ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal en vue de soulager, d'établir un diagnostic médical, de restaurer, de corriger ou de modifier leurs fonctions organiques »**.

Le même article précise d'ailleurs ce qui suit : **« sont également considérés comme médicaments :**



Les cosmétiques ou d'hygiène corporelle contenant une ou des substances ayant une action thérapeutique ou contenant des substances vénéneuses à des doses et concentrations supérieures aux doses d'exonération ... »

Aussi, faut-il ajouter que l'Affilié paye en bonne et due forme la taxe sur l'autorisation de mise sur le marché des produits pharmaceutiques de tous ses produits et ce, conformément au point 2 de l'Annexe au susdit Arrêté interministériel et au libellé de l'article 4 du Décret n°20/002 du 05 mars 2020. L'Arrêté Interministériel précité reconnaît qu'il existe des produits cosmétiques médicamenteux, tel est le cas des produits que fournisse **Forever Living Product Congo -RDC SARL** : une preuve irréfutable de plus que l'Affilié approvisionne les tiers en médicaments, consolidée par le fait que ce soit l'Autorité habilitée à le faire qu'il a réellement fait, à savoir l'ACOREP.

Pour toutes fins utiles, veuillez trouver ci-joint les deux actes de référence combinés à l'acte d'autorisation de mise de ses produits sur le marché au profit du précité.

- ii. **S'agissant des allégations de vos services sur le signe graphique sur tout support, plus particulièrement les emballages, et les prestations publicitaires - l'impression publicitaire sur les emballages de tous les produits, il y a lieu de soutenir de fait et de droit que Forever Living Product Congo -RDC SARL n'est nullement concerné par la redevance ad valorem pour ces prestations publicitaires en raison de ce qui suit :**

- L'Affilié fait usage de signe graphique comme prestation publicitaire, concernant exclusivement les éléments d'identification obligatoire en ce sens qu'en vertu l'article 215 de la Constitution, les traités et les accords internationaux régulièrement conclus, tels que l'Accord de Marrakech instituant l'OMC et son Annexe 1A portant GATT de 1994, dûment ratifié et publié par la RDC, ont autorité supérieure à celle des lois internes. Ils s'imposent donc à nous tous, en ce compris le FPC.

Ainsi, les prescriptions de l'article IX du GATT aux marques d'origine, reprises par l'Accord sur les Obstacles Techniques au Commerce, obligent que tout produit mis dans le commerce doit porter une **identification permettant d'en déterminer l'origine**. Il s'agit de l'Accord OTC (Obstacle Techniques au Commerce) qui régit l'étiquetage, c'est l'Accord sur les règles d'origine. Ici, c'est une obligation d'identifier un produit auquel se soumet **Forever Living Product Congo-RDC SARL** pour que le consommateur ne soit trompé. Ne pas se soumettre à cette obligation exposerait notre Affilié à des lourdes sanctions.

L'étiquetage, le marquage sont repris au Préambule, au point 1.1. de l'Annexe de l'Accord OTC et l'article 2.1 et 2.2 dudit Accord ainsi qu'à l'article IX de l'Accord Général sur les tarifs douaniers et le Commerce.

Pour appréciation, nous vous faisons parvenir, en annexe de la présente, l'extrait de l'Accord Général sur les tarifs douaniers et le commerce ainsi que celui de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce.

Cette analyse en la combinant avec la teneur de l'alinéa 2 de l'article 5 de l'Arrêté Ministériel n°029/CAB /MIN/CA/2012 qui dispose, «**ne sont pas concernées les prestations publicitaires concernant les éléments d'identification obligatoire notamment...**», ipso facto, les signes graphiques obligatoires bien qu'étant prestations publicitaires sur l'emballage d'origine (emballage primaire de vente) «**Made in**», sont exclus de l'emprise de la redevance ad valorem du FPC de par la volonté du pouvoir réglementaire clairement exprimée ci-haut. L'emballage d'origine (primaire de vente) «**Made in**», c'est celui qui touche le produit, relevant de l'obligation d'étiquetage, telle que longuement exposée ci-haut.

En revanche, il ne détient pas d'emballage secondaire ou emballage tertiaire (emballage de transport), autrement dit sac ou sachet d'emballage. En effet, ce genre d'emballage (sachet, sac sur lequel il y'a des prestations publicitaires), si il en avait, l'affilié aurait dû payer la redevance ad valorem et ce conformément à l'article 5, alinéa 1^{er} de l'Arrêté Ministériel n°029/CAB/MIN/CA/2012 qui dispose : «**Est qualifié de prestation publicitaire, toute action émanant d'une personne physique ou morale, au moyen de divers procédés, dans le but soit de faire connaître une activité, un produit, un service ou une affaire, soit de susciter ou stimuler sa capacité de vente, sa consommation ou le recours à un service**».

Toutefois, il sied de reconnaître que Forever Living Product Congo -RDC SARL verse dûment la redevance ad valorem en fonction de ses brochures, calendriers, dépliants sur lesquels, il a fait l'insertion des prestations publicitaires.

Eu égard à tout ce qui précède, et pour toutes conséquences de droit, c'est à juste titre que l'Affilié demande l'annulation de l'avis de redressement n°029/FPC/DG/DCI/08/2026 du 31 août 2026.

Veuillez agréer, **Madame le Directeur Général**, l'assurance de notre considération distinguée.

John NKONO MUBUALUDIMI

c.c : - M. le Directeur Général Adjoint du FPC

- Chambre de Commerce Américaine au Congo
- M. le Directeur de Contrôle et Inspection du FPC.
- M. le Directeur de Taxation de la Redevance du FPC.
- Maître Willy WENGA ILOMBE
- M. le Chef de Département de l'OCC /Contrôle de l'Environnement.
- M. le Ministre Provincial de la Sécurité Publique, Administration des Communes, Justice et Affaires Coutumières.
- M. le Directeur des Ressources Humaines de MOHAK LABO SA.

ACOREP
Accuse réception
N°
Date 15 MAI 2026
Nom de receveur: [Signature]

ACOREP
C 832

A l'attention du Directeur Général ACOREP
Kinshasa / Gombe

Objet : Demande d'autorisation de mise sur le marché de produits cosmétiques

Monsieur le Directeur,

Par la présente, nous avons l'honneur de solliciter auprès de votre institution l'octroi des autorisations de mise sur le marché (AMM) pour nos produits cosmétiques dont la liste est jointe en annexe.

Ces produits, de la marque FOREVER, sont destinés à être commercialisés sur le territoire national conformément à la réglementation en vigueur.

Dans ce cadre, nous sollicitons votre accompagnement ainsi que les orientations nécessaires relatives à la procédure à suivre pour l'introduction et le traitement de ces dossiers.

Nous vous informons que l'ensemble des documents techniques requis sera transmis dès que nécessaire, suivant vos indications et exigences.

Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire et vous saurions gré de bien vouloir nous préciser les modalités pratiques à suivre pour la suite de cette procédure.

Dans l'attente de votre retour, veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de nos salutations distinguées.

Pour Forever Living Products Congo RDC Sari

Julie BALUTA

Pharmacienne

[Signature]



LISTE DES PRODUITS SANTE / POUR SOINS DE LA PEAU

FOREVER LIVING PRODUCTS

No	NOM DU PRODUIT
1	FOREVER BRIGHT TOOTH: Gel dentaire, tube de 130 g
2	ALOE PROPOLIS CREME : Crème onctueuse, tube de 113 g
3	ALOE VERA GELLY : Gelée transparente, tube de 118 ml
4	ALOE HEAT LOTION: Emulsion/lotion, tube de 118 ml
5	ALOE EVER-SHIELD DEODORANT: Stick déodorant, bâton de 92 g
✓ 6	AVOCADO SOAP : Savon solide, pain de 142 g

N° 426/ACOREP/CAB-DG/DLMN/2026

Transmis copie pour information à :

- Monsieur le Directeur Général Adjoint de l'ACOREP
- Monsieur le DAF/ACOREP
- (Tous à KINSHASA/GOMBE)

Objet : Invitation au paiement
Frais administratifs

A Mr le Pharmacien Responsable de
L'EVG FOREVER LIVING PRODUCTS
à KINSHASA/RDC

Monsieur le Pharmacien,

Je viens par la présente vous inviter au paiement relatif à la demande des AMM de (6) Produits de FOREVER LIVING PRODUCTS, dont la liste en annexe. Ces frais couvrent l'étude du dossier évalué à 1.000 USD pour la demande de l'AMM et les frais d'analyse de conformité qui s'élèvent à 1.300 USD, soit un total de 2.300 USD par produit.

A cet effet, je vous invite au paiement des frais administratifs relatifs à la demande de (6) AMM qui s'élèvent à 13.800 USD, conformément aux dispositions de l'arrêté Ministériel N°1250/CAB/MSPHP/058/CJ/OBK/2023 du 16 Novembre 2023, fixant les modalités des droits d'autorisation de mise sur le marché, d'importations et de contrôle qualité des médicaments au profit de l'Autorité Congolaise de Réglementation Pharmaceutique en sigle "ACOREP".

Cette somme est à verser à l'un des comptes bancaires de l'ACOREP, endéans 05 Jours.

Il s'agit des comptes ACOREP logés auprès de FirstBank repris ci-dessous :

- 1) 00014110002042094548749 CDF
- 2) 00014110002042094548652 USD

mes sentiments distingués.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de

Christian NTUMBA NGOY



LES PRODUITS DE FOREVER LIVING PRODUCTS A SOUMETTRE

N°		NOM DE PRODUIT
1		Forever Bright Tooth gel dentaire tube de 130 g
2		Aloe propolis creme crème onctueuse tube de 133g
3		Aloe vera gelly gelée transparente, tube de 118 ml
4		Aloe heal lotion emulsion/lotion tube de 118 ml
5		Aloe Ever-Shield deodorant Stick deodorant baton de 92 g
6		Avocado soap savon solide pain de 142 g

Christian NTUMBA NGOY



- Adresse : 66, Boulevard du 30 Juin, 4ème niveau immeuble 5 à Sec, Kinshasa/Gombe. Réf. En face de la CNSS
- La loi n° 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la Santé Publique ;
- Le décret n° 020/002 du 05 mars 2020 portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Autorité Congolaise de Réglementation Pharmaceutique « ACOREP ».



Direction des Enregistrements

AUTORISATION D'OUVERTURE
D'UN ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE
N° ACRP/11/DC/P/006/2026
NATURE : MAISON DE VENTE EN GROS



- Vu la loi n° 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique spécialement en son article 53;
 - Vu l'ordonnance n° 01 n° 91-018 du 30 mars 1991 portant création d'un Ordre des Pharmaciens en République Démocratique du Congo, spécialement son article 3 ;
 - Vu l'ordonnance n° 27 bis Hyg. du 5 mars 1953 sur l'exercice de la pharmacie, spécialement ses articles 1 et 62 ;
 - Vu le décret du 19 mars 1952 relatif à l'exercice de l'Art de Guérir, spécialement ses articles 9 et 10 ;
 - Vu le décret n° 20/002 du 05 mars 2020 portant création, organisation et fonctionnement d'un Etablissement public dénommé Autorité Congolaise de Réglementation Pharmaceutique, en sigle « ACCOREP » spécialement en son article 4 point b ;
 - Vu l'ordonnance n° 22/136 du 29 Août 2022 portant nomination des membres du conseil d'Administration et de la Direction Générale d'un Etablissement Public dénommé Autorité Congolaise de Réglementation Pharmaceutique, en sigle « ACCOREP » ;
 - Vu l'arrêté ministériel n° 1250/C/AB/MIN/S/AL/01 du 14 mars 2000 portant conditions d'octroi des autorisations d'ouverture et de fonctionnement des établissements pharmaceutiques en République Démocratique du Congo ;
 - Vu la demande introduite en date du **10 octobre 2025** par le Pharmacien **MUNKOKI BALUTA Julie** et après examen du dossier par les services techniques de l'Autorité Congolaise de Réglementation Pharmaceutique ;
 - Attendu que Monsieur/Madame, le (la) requérant (e) est autorisé (e) à exercer la profession de Pharmacien en République Démocratique du Congo, sous le C.N.O.P. N° **0764/97** Octroie la présente AUTORISATION D'OUVERTURE AU PHARMACIEN **MUNKOKI BALUTA Julie** afin d'importer, de s'approvisionner auprès des fabricants locaux et de délivrer les produits pharmaceutiques et autres produits de santé pour le compte de **FOREVER LIVING PRODUCTS RD Congo** Sarl situé sur l'avenue Basoko n° 17/5 Commune Ngaliema Ville Kinshasa Province Kinshasa
- Cette autorisation n'est pas cessible. Elle est valable pour une durée de 10 ans moyennant une confirmation annuelle.
- Elle est révoquée à tout moment sans préavis, en cas d'infraction, de démission du Pharmacien ou de changement d'adresse.



Kinshasa, le **12 MARS 2026**

Le Directeur Général

Christian NTUMBA NGUY

ACCOREP

- Le bilan.

L'approbation du Ministre ayant l'Industrie dans ses attributions est considérée comme acquise après un délai d'un mois suivant le dépôt des documents et actes faisant l'objet de ladite approbation.

Chapitre V : Du personnel

Article 27

La DGCDI est dotée d'un personnel recruté par ses soins. Le personnel de la DGCDI comprend des cadres et agents nécessaires à la bonne exécution de ses attributions. La DGCDI peut faire appel à des contractuels pour des missions déterminées dans le cadre d'un contrat type arrêté par le Conseil et pour une période n'excédant pas six mois renouvelable une seule fois.

Article 28

Le personnel de la DGCDI est régi par le Code du travail et ses mesures d'application.

Le cadre organique, le statut du personnel et les barèmes de rémunérations sont fixés par le Conseil et communiqués au Ministre ayant l'Industrie dans ses attributions pour approbation.

Les indemnités représentatives des charges et des frais professionnels ne sont pas des éléments constitutifs de la rémunération.

Article 29

Les membres des organes et le personnel de la DGCDI sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent divulguer les informations confidentielles dont ils ont la connaissance dans le cadre de leurs fonctions sous peine des sanctions prévues dans le Code pénal congolais.

Chapitre VI : De l'organisation des marchés de travaux, de fournitures et des prestations

Article 31

La DGCDI est dissoute par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres.

Article 32

Le Décret du Premier ministre prononçant la dissolution fixe les règles relatives à la liquidation.

Chapitre VIII : Du régime douanier, fiscal et parafiscal

Article 33

Chaque corridor de développement spécifique bénéficie d'un régime spécial afin d'attirer les investissements dans ledit corridor.

Il s'agit :

1. Du Code des investissements ;
2. Du régime de zone franche et de libre-échange.

Ceci en conformité avec la législation fiscale et réglementaire des pays impliqués dans ledit corridor.

Article 34

La DGCDI est exemptée de toute imposition fiscale et parafiscale.

Chapitre IX : Des dispositions transitoires et finales

Article 35

Les cadres et agents du Corridor de Développement Bas-Congo, CDBC en sigle, sont d'office membres du personnel de la DGCDI.

Article 36

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 37

Le Ministre de l'Industrie est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 05 mars 2020.

Sylvestre Ilunga Ilunkamba

Julien Paluku Kahongya,

Ministre de l'Industrie

Décret n°20/002 du 05 mars 2020 portant création, organisation et fonctionnement d'un Etablissement public dénommé Autorité Congolaise de Réglementation Pharmaceutique, en sigle « ACOREP »

Le Premier ministre.

Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ;

Vu la Loi n° 73/009 du 05 juillet 1973 particulière sur le commerce tel que modifiée par la Loi n°74/014 du 10 juillet 1974 ;

Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics ;

Vu la Loi n° 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique, spécialement en son article 53 ;

Vu l'Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 août 2010 portant Codes douaniers ;

Vu l'Ordonnance n° 19/056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre ;

Vu l'Ordonnance n° 19/077 du 26 août 2019 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres ;

Vu l'Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères ;

Considérant la nécessité et l'urgence ; Sur proposition du Ministre de la Santé, le Conseil des Ministres entendu.

DECRETE

Titre I : Des dispositions générales

Article 1

Il est créé, en République Démocratique du Congo, un Etablissement public à caractère administratif, scientifique et technique, chargé de la réglementation pharmaceutique dénommé : Autorité Congolaise de Réglementation Pharmaceutique, « ACOREP » en sigle. Cet Etablissement public est doté de la personnalité juridique.

Article 2

Le siège de l'ACOREP est situé à Kinshasa.

L'ACOREP peut avoir des représentations en Province.

Titre II : Des missions

Article 3

L'ACOREP a pour missions de :

Contribuer à l'accès universel de la population congolaise à l'offre des services de santé en veillant à la mise sur le marché des produits médicaux de qualité et efficaces ;

Protéger la santé publique par la mise en place d'une réglementation adéquate et d'un système de contrôle des produits pharmaceutiques et médicaux.

Article 4

En vue de l'accomplissement de ses missions, l'ACOREP est chargée de :

- (a. Proposer toute législation ou réglementation

relatives à la qualité et la sécurité des médicaments, des aliments, des dispositifs médicaux, des produits à base de plantes, des cosmétiques, des psychotropes et autres produits de santé ;

- (b. Autoriser et contrôler, conformément à la législation et à la réglementation en la matière, en collaboration avec le Ministère ayant le Commerce Extérieur dans ses attributions, l'importation, l'exportation, la fabrication, l'étiquetage, le marquage ou l'identification, le stockage, la promotion, la vente et la distribution des médicaments, aliments, cosmétiques, médicaments à base de plantes, dispositifs médicaux, ou tout matériel ou substance utilisée dans la fabrication des produits susmentionnés ;

- (c. S'assurer que l'existence et l'évidence de nouveaux effets indésirables, interactions et informations au sujet de la pharmacovigilance de produits surveillés sont analysées et que des mesures sont prises.

- (d. S'assurer que les essais cliniques sur les médicaments, dispositifs médicaux et médicaments à base de plantes sont menés en accord avec les standards prescrits ; rendre disponibles au public des informations impartiales sur les produits réglementés ;

- (e. Examiner les demandes et octroyer, le cas échéant, les autorisations de mise sur le marché des médicaments et autres produits de santé, ainsi que les variations y afférentes ;

- (f. Inspecter les établissements pharmaceutiques afin de vérifier leur conformité aux bonnes pratiques pharmaceutiques ;

- (g. Examiner, émettre, suspendre et annuler les certificats de bonnes pratiques pharmaceutiques, les licences et les autorisations ;

- (h. Délivrer les autorisations nécessaires aux Etablissements soumis à la réglementation pharmaceutique ;

- (i. Contrôler, en collaboration avec le Ministère ayant le Commerce dans ses attributions, la qualité des médicaments, aliments, dispositifs médicaux, produits à base de plantes, cosmétiques, psychotropes et autres produits de santé ;

- (j. Contrôler la promotion et la publicité sur les médicaments et autres produits de santé ;

- (k. Surveiller le marché des médicaments, aliments, dispositifs médicaux, produits à base de plantes, cosmétiques, psychotropes et autres produits de santé.

Titre III : Du patrimoine et des ressources

Article 5

Le patrimoine de l'ACOREP est constitué d'une dotation initiale que l'Etat lui apporte pour la



CABINET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Directeur de Cabinet

Kinshasa, le

N/Réf.:

**ORDONNANCE-LOI N° 23/006 DU 3 MARS 2023 MODIFIANT ET
COMPLETANT LA LOI N° 18/035 DU 13 DÉCEMBRE 2018 FIXANT
LES PRINCIPES FONDAMENTAUX RELATIFS A L'ORGANISATION
DE LA SANTE PUBLIQUE**

Le Président de la République,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 47, 69 et 129 ;

Vu la Loi n° 22/066 du 26 décembre 2022 portant habilitation du Gouvernement, spécialement en ses article 1^{er}, 2 et 3 ;

Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement, spécialement en ses articles 45 et 46 ;

Vu l'Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier Ministre ;

Vu l'Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres Délégués et des Vice-Ministres ;

Revu la Loi n° 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique spécialement en ses articles 1, 2, 3, 7, 8, 11, 14, 41, 42, 43, 44, 53, 54, 106, 128 et 129 ;

Vu l'urgence et la nécessité ;

Sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres,

16. couverture santé universelle : un système d'accès universel aux services et soins de santé fondé sur les principes d'assurance qualité des soins, d'équité, de solidarité et de protection financière pour tous ;
17. déterminants de la santé : facteurs physiques, biologiques, socio-économiques, culturels et comportementaux qui influencent l'état de la santé d'une population, soit isolément, soit en association avec d'autres facteurs et sur lesquels il est possible d'agir ;
18. établissements de santé : terminologie englobant les établissements de l'offre des services de santé, de prestations de soins de santé et pharmaceutiques ;
19. établissement de services et soins de santé : tout établissement public ou privé qui organise, en son sein, les services et/ou les soins de santé ;
20. établissement des services et soins de santé ou pharmaceutique accrédité : établissement des services et soins de santé ou pharmaceutique dont le processus d'accréditation est concluant et qui, à travers un dispositif contractuel, conduit par l'organisme de régulation et contrôle de la couverture santé universelle, s'engage à s'inscrire dans une dynamique de suivi et d'accompagnement périodique visant à maintenir et à continuer à offrir les services et soins de santé selon les normes de qualité et de sécurité des soins, dans le strict respect des fourchettes des tarifs et des prix régulés applicables dans l'ensemble du territoire. Il s'applique aussi aux organismes de droit privé qui organisent une ou plusieurs fonctions de l'assurance maladie dont le processus d'accréditation a été concluant ;
21. établissement pharmaceutique : établissement public ou privé qui approvisionne les tiers en médicaments en détails ou en gros ;

Un Arrêté du Ministre ayant l'Intérieur et la Sécurité dans ses attributions détermine les spécificités techniques de la CIN.

Article 3

La CIN a une validité de cinq ans, prenant cours à partir de sa délivrance.

A la fin de cette période, elle doit être renouvelée.

Lors du renouvellement, exception faite du cas de perte, la nouvelle CIN est délivrée après restitution de l'ancienne carte.

En cas de perte, il est délivré un duplicata à la personne qui en fait la demande ».

Article 2

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 3

Le Ministre ayant l'Intérieur et la Sécurité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 17 novembre 2025.

Judith SUMINWA TULUKA

Jacquemain Shabani Lukoo Bihango
Vice-premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité,
Décentralisation et Affaires Coutumières

Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale

Et

Ministère des Finances

Arrêté interministériel n° 19/CAB/MIN/SPHPS/2025 et n°011/CAB/MIN/FINANCES/2025 du 26 mars 2025 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale

Le Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale

et

Le Ministre des Finances,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;

Vu le Règlement sanitaire international de 2005 de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) entré en vigueur le 15 juin 2007 ;

Vu la Convention cadre de l'OMS pour la lutte antitabac adoptée à Genève le 21 mai 2003, signée et ratifiée respectivement le 28 juin 2004 et le 26 octobre 2005 par la République Démocratique du Congo et entrée en vigueur le 28 janvier 2006, spécialement en ses articles 3, 4.1, 5.3, 6.1 et 6.2a, 15, 26.1 et 26.2 ;

Vu la Loi n°011/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement ;

Vu la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu l'Ordonnance-loi n°011/2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l'importation, telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu l'Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l'assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu l'Ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central, telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu l'Ordonnance n° 27/Hygiène/Bis du 15 mars 1933 sur l'exercice de la pharmacie telle que modifiée à ce jour ;

Vu l'Ordonnance n°74-414 du 05 décembre 1953 sur la Police de l'immigration ;

Vu l'Ordonnance n°74-426 du 14 décembre 1953 sur la Police sanitaire des personnes en voyage international ;

Vu l'Ordonnance n°74-213 du 22 juin 1954 sur les maladies transmissibles ;

Vu l'Ordonnance n°22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l'Ordonnance n°24/022 du 1^{er} avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre ;

Vu l'Ordonnance n° 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu le Décret du 19 juillet 1926 sur l'hygiène et la salubrité publique tel que modifié et complété à ce jour ;

Vu le Décret du 19 mars 1952 sur l'art de guérir ;

Vu le Décret n°007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'Etat, tel que modifié et complété à ce jour ;

Vu le Décret n°036 du 28 mars 2002 portant désignation des services et organismes habilités à exercer aux frontières de la République Démocratique du Congo ;

Vu la nécessité et l'urgence ;

ARRETENT

Article I

Définition des concepts :

Aux fins du présent Arrêté interministériel, on entend par :

1. Additif alimentaire : substance d'origine naturelle ou artificielle généralement sans valeur nutritive, ajoutée à un produit alimentaire pour raison de conservation, marketing ou d'esthétique ;
2. Complément alimentaire : sont des produits alimentaires enrichis
C'est également une denrée alimentaire dont le but est de fournir un complément de nutriment ou de substance ayant un effet nutritionnel, physiologique manquant ou en qualité insuffisante ;
3. Dératisation: opération qui consiste à prendre des mesures sanitaires pour maîtriser ou éliminer les rongeurs vecteurs des maladies humaines présents dans les bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, services, marchandises et colis postaux aux points d'entrée ;
4. Désinfection : opération qui consiste à prendre des mesures sanitaires pour maîtriser ou éliminer les agents infectieux présents sur la surface du corps d'une personne ou d'un animal ou dans ou sur des bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux par exposition directe à des agents physiques ou chimiques ;
5. Désinsectisation: opération qui consiste à prendre des mesures sanitaires pour maîtriser ou éliminer les insectes vecteurs des maladies humaines présents dans les bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux au moyen des agents physiques ou chimiques ;
6. Dispositif médical : tout instrument, appareil, équipement, matière ou autre article utilisé seul ou en association, y compris le logiciel nécessaire pour son bon fonctionnement, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation d'une maladie ;
7. Friperie : Vêtements ou autres articles à usage domestique qui a déjà servi (sac, ceinture, chemise, chapeau, cravate, tapis, rideau, chaussures, armoires, tables...).
8. Hydroxyde : produit inorganique (minéral) dont un métal est combiné à un ion hydroxyde ;
9. Médicament : toute substance ou composition, d'origine végétale, animale, minérale, synthétique ou semi synthétique présentée comme possédant des

propriétés préventives ou curatives à l'égard de maladies humaines, animales ou végétales ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal en vue de soulager d'établir un diagnostic médical, de restaurer, corriger ou de modifier leurs fonctions organiques.

Sont également considérés comme médicaments :

- Les cosmétiques ou d'hygiène corporelle contenant une ou des substances ayant une action thérapeutique ou contenant des substances vénéneuses à des doses et concentrations supérieures aux doses d'exonération ;
 - Les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas, par elles-mêmes, des aliments mais dont la présence confère à ces produits soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés caractéristiques de repas d'épreuve.
10. Médicament altéré : tout médicament mal conservé qui a subi de modifications physicochimiques le rendant impropre à l'utilisation ;
 11. Médicament contrefait : tout médicament qui est délibérément et frauduleusement imité et présenté comme conforme au produit original ;
 12. Médicament corrompu : tout médicament qui a subi une contamination accidentelle le rendant impropre à l'utilisation et non conforme aux normes, à la réglementation et autres spécifications techniques ;
 13. Médicament falsifié: tout médicament dont la composition ou la présentation a été frauduleusement modifiée en vue d'un gain sordide ;
 14. Médicament générique: tout médicament à échéance du brevet ou toute spécialité pharmaceutique qui peut être copiée et commercialisée par n'importe quel laboratoire et qui est désigné le plus souvent par leur Dénomination Commune Internationale (DCI)
 15. Médicament périmé : tout médicament qui, conservé dans les conditions recommandées par le fabricant, a dépassé la période de validité fixée par ce dernier ;
 16. Médicament Traditionnels Améliorés (MTA) : remède traditionnel ayant subi des modifications afin d'en améliorer la présentation, le goût, le conditionnement et les modalités d'utilisation ;
 17. Note d'Acceptation (NAC) : document de pré-dédouanement par lequel l'inspecteur sanitaire informe l'assujetti et les autres services concernés sur la poursuite ou non du processus de dédouanement de la marchandise pour laquelle la NAC a été sollicitée.
 18. Nutriment : composé organique et minéral assimilable par un organisme humain, vital pour son développement et son entretien (les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les acides aminés...);

ACCORD SUR LES OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE

Les Membres,

Eu égard aux Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay,

Désireux de favoriser la réalisation des objectifs du GATT de 1994,

Reconnaissant l'importance de la contribution que les systèmes internationaux de normalisation et d'évaluation de la conformité peuvent apporter à cet égard en renforçant l'efficacité de la production et en facilitant la conduite du commerce international,

Désireux, par conséquent, d'encourager le développement des systèmes internationaux de normalisation et d'évaluation de la conformité,

Désireux, toutefois, de faire en sorte que les règlements techniques et normes, y compris les prescriptions en matière d'emballage, de marquage et d'étiquetage, et les procédures d'évaluation de la conformité aux règlements techniques et aux normes ne créent pas d'obstacles non nécessaires au commerce international,

Reconnaissant que rien ne saurait empêcher un pays de prendre les mesures nécessaires pour assurer la qualité de ses exportations, ou nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux, à la protection de l'environnement, ou à la prévention de pratiques de nature à induire en erreur, aux niveaux qu'il considère appropriés, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, et qu'elles soient par ailleurs conformes aux dispositions du présent accord,

Reconnaissant que rien ne saurait empêcher un pays de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité,

Reconnaissant la contribution que la normalisation internationale peut apporter au transfert de technologie des pays développés vers les pays en développement,

Reconnaissant que les pays en développement peuvent rencontrer des difficultés spéciales dans l'élaboration et l'application de règlements techniques, de normes et de procédures d'évaluation de la conformité aux règlements techniques et aux normes, et désireux de les aider dans leurs efforts à cet égard,

Conviennt de ce qui suit:

Article premier

Dispositions générales

1.1 Les termes généraux relatifs à la normalisation et aux procédures d'évaluation de la conformité auront normalement le sens qui leur est donné par les définitions adoptées dans le système des Nations Unies et par les organismes internationaux à activité normative,

compte tenu de leur contexte et à la lumière de l'objet et du but du présent accord.

1.2 Toutefois, aux fins du présent accord, les termes et expressions définis à l'Annexe 1 auront le sens qui leur est donné dans cette annexe.

1.3 Tous les produits, c'est-à-dire les produits industriels et les produits agricoles, seront assujettis aux dispositions du présent accord.

1.4 Les spécifications en matière d'achat qui sont élaborées par des organismes gouvernementaux pour les besoins de la production ou de la consommation d'organismes gouvernementaux ne sont pas assujetties aux dispositions du présent accord, mais sont couvertes par l'Accord sur les marchés publics conformément à son champ d'application.

1.5 Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux mesures sanitaires et phytosanitaires telles qu'elles sont définies à l'Annexe A de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.

1.6 Toutes les références qui sont faites dans le présent accord aux règlements techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité seront interprétées comme comprenant toutes modifications qui y seraient apportées, y compris toutes adjonctions à leurs règles, ou aux produits qu'ils visent, à l'exception des modifications ou adjonctions de peu d'importance.

REGLEMENTS TECHNIQUES ET NORMES

Article 2

Elaboration, adoption et application de règlements techniques par des institutions du gouvernement central

En ce qui concerne les institutions de leur gouvernement central:

2.1 Les Membres feront en sorte, pour ce qui concerne les règlements techniques, qu'il soit accordé aux produits importés en provenance du territoire de tout Membre un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux produits similaires d'origine nationale et aux produits similaires originaires de tout autre pays.

2.2 Les Membres feront en sorte que l'élaboration, l'adoption ou l'application des règlements techniques n'aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international. A cette fin, les règlements techniques ne seront pas plus restrictifs pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la non-réalisation entraînerait. Ces objectifs légitimes sont, entre autres, la sécurité nationale, la prévention de pratiques de nature à induire en erreur, la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, la préservation des végétaux ou la protection de l'environnement. Pour évaluer ces risques, les éléments pertinents à prendre en considération sont, entre autres, les données scientifiques et techniques disponibles, les techniques de transformation connexes ou les utilisations finales prévues pour les produits.

2.3 Les règlements techniques ne seront pas maintenus si les circonstances ou les objectifs qui ont conduit à leur adoption ont cessé d'exister ou ont changé de telle sorte qu'il est

ANNEXE 1

TERMES ET DEFINITIONS UTILISES AUX FINS DE L'ACCORD

Lorsqu'ils sont utilisés dans le présent accord, les termes indiqués dans la sixième édition du Guide ISO/CEI 2: 1991 - Termes généraux et leurs définitions concernant la normalisation et les activités connexes, auront le même sens que celui qui leur est donné dans les définitions dudit guide, compte tenu du fait que les services sont exclus du champ du présent accord.

Les définitions suivantes s'appliquent toutefois aux fins du présent accord:

1. *Règlement technique*

Document qui énonce les caractéristiques d'un produit ou les procédés et méthodes de production s'y rapportant, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnés.

Note explicative

La définition figurant dans le Guide ISO/CEI 2 n'est pas autonome mais s'inscrit dans le cadre du système dit du "jeu de construction".

2. *Norme*

Document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnés.

Note explicative

Les termes définis dans le Guide ISO/CEI 2 visent les produits, procédés et services. Le présent accord traite seulement des règlements techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité se rapportant à des produits ou à des procédés et à des méthodes de production. D'après la définition donnée dans le Guide ISO/CEI 2, les normes sont des documents dont le respect est obligatoire ou volontaire. Aux fins du présent accord, on entend par normes les documents dont le respect est volontaire et par règlements techniques les documents dont le respect est obligatoire. Les normes élaborées par la communauté internationale à activité normative sont fondées sur un consensus. Le présent accord vise également des documents qui ne sont pas fondés sur un consensus.

3. *Procédures d'évaluation de la conformité*

Toute procédure utilisée, directement ou indirectement, pour déterminer que les



ORGANISATION
MONDIALE
DU COMMERCE

TEXTES JURIDIQUES: GATT 1947

Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1947⁽ⁱ⁾)

Ce site contient le texte intégral de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ainsi que tous les amendements qui ont pris effet depuis son entrée en vigueur. Afin de faciliter la lecture, des astérisques identifient les dispositions qu'il convient de lire conjointement avec les notes et les dispositions supplémentaires de l'Annexe I.

Les Gouvernements du Commonwealth d'Australie, du Royaume de Belgique, des Etats-Unis du Brésil, de la Birmanie, du Canada, de Ceylan, de la République du Chili, de la République de Chine, de la République de Cuba, des Etats-Unis d'Amérique, de la République française, de l'Inde, du Liban, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Norvège, de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan, du Royaume des Pays-Bas, de la Rhodésie du Sud, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Syrie, de la République tchécoslovaque et de l'Union sud-africaine,

Articles:

Reconnaissant que leurs rapports dans le domaine commercial et économique doivent être orientés vers le relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein emploi et d'un niveau élevé et toujours croissant du revenu réel et de la demande effective, la pleine utilisation des ressources mondiales et l'accroissement de la production et des échanges de produits,

Désireux de contribuer à la réalisation de ces objets par la conclusion d'accords visant, sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels, à la réduction substantielle des tarifs douaniers et des autres obstacles au commerce et à l'élimination des discriminations en matière de commerce international,

Sont, par l'entremise de leurs représentants, convenus de ce qui suit:

PARTIE I

Article premier

Traitement général de la nation la plus favorisée

1. Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une partie contractante à un produit originaire ou à destination de tout autre pays, seront, immédiatement et sans condition, étendus à tout produit similaire originaire ou à destination du territoire de toutes les autres parties contractantes. Cette disposition concerne les droits

- c) Les parties contractantes reconnaissent également la nécessité de réduire au minimum les effets et la complexité des formalités d'importation et d'exportation et de réduire et de simplifier les exigences en matière de documents requis à l'importation et à l'exportation.*

2. Une partie contractante, à la demande d'une autre partie contractante ou des PARTIES CONTRACTANTES, examinera l'application de ses lois et règlements, compte tenu des dispositions du présent article.

3. Aucune partie contractante n'imposera de pénalités sévères pour de légères infractions à la réglementation ou à la procédure douanières. En particulier, les pénalités pécuniaires imposées à l'occasion d'une omission ou d'une erreur dans les documents présentés à la douane n'excéderont pas, pour les omissions ou erreurs facilement réparables et manifestement dénuées de toute intention frauduleuse ou ne constituant pas une négligence grave, la somme nécessaire pour constituer un simple avertissement.

4. Les dispositions du présent article s'étendront aux redevances, impositions, formalités et prescriptions imposées par les autorités gouvernementales ou administratives à l'occasion des opérations d'importation et d'exportation y compris les redevances, impositions, formalités et prescriptions relatives:

- a) aux formalités consulaires, telles que factures et certificats consulaires;
- b) aux restrictions quantitatives;
- c) aux licences;
- d) au contrôle des changes;
- e) aux services de statistique;
- f) aux pièces à produire, à la documentation et à la délivrance de certificats;
- g) aux analyses et aux vérifications;
- h) à la quarantaine, à l'inspection sanitaire et à la désinfection.

Article IX

Marques d'origine

1. En ce qui concerne la réglementation relative au marquage, chaque partie contractante accordera aux produits du territoire des autres parties contractantes un traitement qui ne devra pas être moins favorable que le traitement accordé aux produits similaires de tout pays tiers.

2. Les parties contractantes reconnaissent que, dans l'établissement et l'application des lois et règlements relatifs aux marques d'origine, il conviendrait de réduire au minimum les difficultés et les inconvénients que de telles mesures pourraient entraîner pour le commerce et la production des pays exportateurs, en tenant dûment compte de la nécessité de protéger les consommateurs contre les indications frauduleuses ou de nature à induire en erreur.

3. Chaque fois que cela sera possible du point de vue administratif, les parties contractantes devraient permettre l'apposition, au moment de l'importation, des marques d'origine.
4. En ce qui concerne le marquage des produits importés, les lois et règlements des parties contractantes seront tels qu'il sera possible de s'y conformer sans occasionner de dommage grave aux produits ni réduire substantiellement leur valeur, ni accroître indûment leur prix de revient.
5. En règle générale, aucune partie contractante ne devrait imposer d'amende ou de droit spécial lorsqu'il y aura eu défaut d'observation des règlements relatifs au marquage avant l'importation, à moins que la rectification du marquage ne soit indûment différée ou que des marques de nature à induire en erreur n'aient été apposées ou que le marquage n'ait été intentionnellement omis.
6. Les parties contractantes collaboreront en vue d'éviter que les marques commerciales ne soient utilisées de manière à induire en erreur quant à la véritable origine du produit, et cela au détriment des appellations d'origine régionales ou géographiques des produits du territoire d'une partie contractante qui sont protégées par sa législation. Chaque partie contractante accordera une entière et bienveillante attention aux demandes ou représentations que pourra lui adresser une autre partie contractante au sujet de l'application de l'engagement énoncé dans la phrase précédente aux appellations que cette autre partie contractante lui aura communiquées.

Article X

Publication et application des règlements relatifs au commerce

1. Les lois, règlements, décisions judiciaires et administratives d'application générale rendus exécutoires par toute partie contractante qui visent la classification ou l'évaluation de produits à des fins douanières, les taux des droits de douane, taxes et autres impositions, ou les prescriptions, restrictions ou prohibitions relatives à l'importation ou à l'exportation, ou le transfert de paiements les concernant, ou qui touchent la vente, la distribution, le transport, l'assurance, l'entreposage, l'inspection, l'exposition, la transformation, le mélange ou toute autre utilisation de ces produits seront publiés, dans les moindres délais, de façon à permettre aux gouvernements et aux commerçants d'en prendre connaissance. Les accords intéressant la politique commerciale internationale et qui seraient en vigueur entre le gouvernement ou un organisme gouvernemental de toute partie contractante et le gouvernement ou un organisme gouvernemental d'une autre partie contractante seront également publiés. Les dispositions du présent paragraphe n'obligeront pas une partie contractante à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.
2. Aucune mesure d'ordre général que pourrait prendre une partie contractante et qui entraînerait le relèvement du taux d'un droit de douane ou d'une autre imposition à l'importation en vertu d'usages établis et uniformes ou d'où il résulterait, pour les importations ou les transferts de fonds relatifs à des importations, une prescription, une restriction ou une prohibition nouvelle ou aggravée ne sera mise en vigueur avant qu'elle n'ait été publiée officiellement.
3. a) Chaque partie contractante appliquera d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable tous les règlements, lois, décisions judiciaires et administratives visés au paragraphe premier du présent article.